



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 ביוני 2025

1873

ט"ו בסיוון התשפ"ה

עמוד

הצעת חוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב
הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הסדר הפחתת
משכורת לעובד שאין במקום עבודתו ארגון עובדים יציג), התשפ"ה-2025. 812

הצעת חוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה) (תיקון מס' 2) (הסדר הפחתת משכורת לעובד שאין במקום עבודתו ארגון עובדים יציג), התשפ"ה-2025

תיקון סעיף 3

1. בחוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה), התשפ"ה-2025¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד כאמור באותו סעיף קטן המועסק אצל מעסיק, למעט המדינה, שאין במקום עבודתו ארגון יציג של עובדים, כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, שמייצג את העובד, רשאי מעסיקו, לאחר שקיבל אישור כאמור בפסקה (2), להפחית ממשכורתו של העובד כאמור בסעיף קטן (א), בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה, בהתאם להוראות האלה (בסעיף קטן זה – הסדר הפחתה); אושר הסדר הפחתה יראו הפחתה כאמור בהפחתה שנעשתה בשל הוראות חוק זה:

ד ב ר י ה ס ב ר

כללי

ביום כ"ז באדר התשפ"ה (27 במרץ 2025) פורסם חוק להשתתפותם של העובדים ובעלי תפקיד בשירות הציבורי, בצעדים לייצוב המצב הפיסקלי במדינה במהלך השנים 2025 ו-2026 (הוראת שעה), התשפ"ה-2025 (להלן – החוק).

בסעיף 2 לחוק נקבע כי "בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה, ובתקופה הקובעת השנייה או בעדה, תופחת משכורתו של עובד, בהתאם להוראות שנקבעו בהסכם הקיבוצי החל על העובד או בהסכם קיבוצי אשר משכורתו של העובד נקבעת לפיו, אשר נחתם עד ליום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025) ואושר לעניין חוק זה בידי שר האוצר או בידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן – הסכם קיבוצי מאושר); בבחינת מתן אישור להסכם קיבוצי כאמור, ניתן להביא בחשבון גם הפחתת משכורת שנעשתה לפי הסכם כאמור בתקופה המקדימה; אושר הסכם קיבוצי כאמור, יראו הפחתה כאמור בהפחתה שנעשתה בשל הוראות חוק זה."

בסעיף 3 לחוק נקבע כי אם לא חל על עובד הסכם קיבוצי מאושר, תופחת משכורתו בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה, ובתקופה הקובעת השנייה או בעדה, כהגדרתם בחוק, בשיעורים שנקבעו בו מהבסיס הקובע כהגדרתו בחוק, ובכלל זה יופחת בשיעור כאמור גם הבסיס לחישוב הסכומים המשולמים בעד העובד לקרן השתלמות, אם הוא זכאי לתשלום כאמור.

ביום כ"ב באייר התשפ"ה (20 במאי 2025) פורסם תיקון לחוק, שבו הוארכה התקופה לחתימה על הסכם קיבוצי מאושר עד יום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025). בדיונים

בעניין התיקון לחוק, הועלתה האפשרות כי ישנם מעסיקים שעובדיהם אינם מאורגנים שעשויים להיות מעוניינים לבצע את הפחתת המשכורת של עובדיהם בדרך אחרת מהקבועה בסעיף 3 לחוק, אולם אין באפשרותם לעשות כן משום שאינם יכולים לחתום על הסכם קיבוצי מאושר. על כן מוצע בתיקון זה לאפשר למעסיקים כאמור לבצע את הפחתת המשכורת של עובדיהם בדרך אחרת מהקבועה בסעיף 3 לחוק, והכול כפי שיוסבר להלן.

סעיף 1 מוצע לתקן את סעיף 3 כך שיתווסף לו סעיף קטן (ב), המאפשר למעסיק שעובדיו אינם מאורגנים בארגון יציג לערוך הסדר הפחתה שלפיו הפחתת משכורתם המתוארת בסעיף קטן (א) של 3.307% מהבסיס הקובע תבוצע גם מרכיבי משכורת מסוימים שאינם באים בחשבון בעת חישוב הבסיס הקובע, דוגמת דמי הבראה וקצובת ביגוד, וכן שההפחתה לא תבוצע בהכרח בפריסה חודשית אחידה בשיעור שנקבע בסעיף קטן (א), אלא תבוצע בשיעורים שונים לאורך התקופה. הסדר כזה יאפשר הפחתה של סכומים מתוך דמי ההבראה שמשמעותם הפחתה חודשית בשיעור נמוך יותר ביתר חודשי ההעסקה, לדוגמה. כך גם יכול להיות הסדר שדומה להסכם קיבוצי שאושר ובלבד שיקיים את התנאים שבחוק ואת התכלית שלו.

מוצע לקבוע כי הסדר הפחתה חייב להניב את הסכום שהיה מופחת לעובד לפי חישוב של 3.307% מהבסיס הקובע בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה. מאחר שפריסה חודשית לא אחידה עשויה ליצור סטייה מסכום זה, מוצע לקבוע שעד תחילת חודש יוני של שנת 2026, יבצע המעסיק חישוב של ההפרש בין הסכום שהפחית לפי הסדר ההפחתה, לבין הסכום שהיה מפחית אלמלא ההסדר,

¹ ס"ח התשפ"ה, עמ' 414 ועמ' 644.

(א) ההפחתה יכול שתהיה מרכיבי משכורת העובד המנויים בפסקה (א)(1) ו-(ב) להגדרה "הבסיס הקובע";

(ב) ההפחתה המבוצעת ממשכורתו של העובד בכל חודש בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה יכול שתהיה בשיעור שונה מהאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שסך כל ההפחתות בתקופה האמורה לפי סעיף קטן זה יהיה בהתאם לסך ההפחתות לכל אותה התקופה שהיה המעסיק מפחית לעובד לפי הוראות סעיף קטן (א);

(ג) עד יום ט"ז בסיוון התשפ"ו (1 ביוני 2026) יבצע המעסיק חישוב של ההפרש בין סך ההפחתות שבוצעו לעובד בתקופה הקובעת הראשונה או בעדה, לפי סעיף קטן זה, לבין סך ההפחתות שהיו מבוצעות באותה תקופה לפי סעיף קטן (א)(1). אילולא הסדר ההפחתה; מצא המעסיק כי הופחת לעובד ממשכורתו ביתר, ישיב לו את ההפרש; מצא כי הופחת ממשכורת העובד בחסה, ובלי לגרוע מההפחתה בעד התקופה הקובעת השנייה לפי סעיף קטן (א)(2). יפחית ממשכורת העובד את היתרה;

(ד) לעובדים שזכאים לתנאי שכר והעסקה דומים ייערך אותו הסדר הפחתה;

ד ב ר י ה ס ב ר

מובהר כי הסעיף המוצע מעניק סמכות למעסיק כאמור לשנות באופן חד צדדי את חוזה העבודה של העובדים בהתאם לשיקול דעתו, בכפוף למגבלות שצוינו בחוק המוצע. שינוי זה יהיה טעון אישור ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר (להלן – הממונה על השכר) לעניין מעסיק כאמור בפסקאות (2) עד (4) להגדרה "מעסיק", או בידי החשב הכללי במשרד האוצר (להלן – החשב הכללי) והממונה על התקציבים במשרד האוצר (להלן – הממונה על התקציבים) לעניין מעסיק שהוא מוסד חינוך כאמור כמפורט בפסקה (5) להגדרה "מעסיק" שבחוק.

אם יאושר הסדר הפחתה כאמור עד יום ד' בתמוז התשפ"ה (30 ביוני 2025), יראו בהפחתה שתיערך לפי ההסדר כהפחתה שנעשתה בשל הוראות החוק.

יובהר כי לפי החוק, הסדר הפחתה כאמור טעון את אישורו של הממונה על השכר או החשב הכללי והממונה על התקציבים, לפי העניין, כדי להבטיח כי החיסכון הגלום בו יתרום בשיעור הדומה לשיעור הקבוע בסעיף 3 לחוק, לצמצום הוצאות השכר אצל המעסיק הציבורי שעליו הוא חל. כך ההפחתה שבהסדר הפחתה נדרשת להיות תואמת את תכליתו של החוק לצמצם ולרסן את הוצאות השכר של המעסיק בשירות הציבורי בשנת 2025, ודבר זה ייבחן בעת אישור ההסדר.

לגבי עובד שעליו יחול הסדר הפחתה שיאושר כאמור, תבוא הפחתת המשכורת בהתאם להוראות אותו הסדר, במקום הפחתת המשכורת לפי סעיף 3 לחוק. בתקופה הראשונה הקובעת או בעדה. מוצע כי הסדר כאמור יוכל

כך שאם הופחתה משכורתו של עובד ביתר – ישיב לעובד את ההפרש, ואם הופחתה בחסר – יפחית לו את היתרה להפחתה. מובהר כי בעד הפחתת היתרה כאמור בהתאם להסדר ההפחתה לא תהיה זכאות לפיצויי הלנת שכר.

מוצע לקבוע כי הסדר הפחתה כזה יהיה חייב להיות הסדר זהה, בהתאמות המתחייבות לאור שוני רלוונטי, אם קיים, בין קבוצות עובדים שקיימת הבחנה ביניהם שנובעת מאופן התשלום או הזכאות לרכיבי השכר השונים בהתאם לאופן ההפחתה שייקבע בהסדר, כך שבסופו של דבר התוצאה תהלוט את עיקרון השוויון. כך למשל ייתכן שתידרש התייחסות שונה בין עובדים שדמי ההבראה משולמים להם כתשלום שנתי לעומת עובדים שדמי ההבראה משולמים להם באופן חודשי, ובין עובדים שזכאים לרכיב שכר מסוים לבין עובדים שלא זכאים לרכיב זה, והכול לפי העניין וההקשר לאופן ביצוע ההפחתה. עם זאת, מובהר כי שונות בסכום המשכורת כשלעצמו אינו מהווה שוני רלוונטי.

כמו כן, מוצע לקבוע כי אם בחודש מסוים זכאי המעסיק לנכות חוב של העובד כלפיו לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, הסכום הכולל של הפחתת השכר של אותו חודש בהתאם להסדר ההפחתה או לפי ההתחשבות שאחרי הסדר ההפחתה, בתוספת סכום ניכוי החוב לפי סעיף 25(א)(6) כאמור, לא יעלה על 25% מהשכר באותו חודש. אם הסכום של הניכוי אמור לעלות על 25% מהשכר, ינוכה רק 25% מהשכר – הפחתת השכר לפי החוק תנוכה במלואה, והחוב לפי סעיף 25(א)(6) יחולק בין אותו חודש לחודש אחר.

(ה) סך ההפחתה לפי סעיף קטן זה והניכויים לפי סעיף 25(א)(6) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958², בחודש נתון, לא יעלו על רבע ממשכורת העובד באותו החודש; עלה הסכום על רבע מהמשכורת כאמור ינכה המעסיק את יתרת החוב לפי סעיף 25(א)(6) כאמור בחודש אחר;

(2) הסדר ההפחתה אושר עד המועד הקבוע בסעיף 2 בידי אחד מאלה, לפי העניין –

- (א) לעניין הסדר אצל מעסיק כאמור בפסקאות (2) עד (4) להגדרה "מעסיק" – הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר;
- (ב) לעניין הסדר אצל מעסיק כאמור בפסקה (5) להגדרה "מעסיק" – החשב הכללי והממונה על התקציבים במשרד האוצר;
- (3) הסדר הפחתה יפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר

תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6 לחוק העיקרי –

- (1) בכותרת השוליים, בסופה יבוא "או של עובד";
- (2) במקום הסיפה החל במילים "הפחתת המשכורת" יבוא "הפחתת המשכורת לפי סעיפים 2, 3 או 4, לפי העניין, של העובד או של בעל התפקיד שלפיו נקבעת משכורתם".

ד ב ר י ה ס ב ר

על אף ההתייחסות לשלושת המצבים האפשריים, הסיפה של הסעיף, הקובעת כי המשכורת לא תופחת פעמיים (קרי משכורת העובד או בעל התפקיד תופחת מהמשכורת שלפיו היא נקבעת לפני ההפחתה לפי הוראות החוק ולא מהמשכורת לאחר שהופחתה) מתייחסת רק למצבים הראשון והשני שלפיהם המשכורת של עובד או בעל תפקיד נקבעת לפי משכורת של בעל תפקיד אחר, והושמטה התייחסות למצב השלישי שבו משכורת עובד נקבעת לפי משכורת של עובד אחר.

מוצע לתקן את הסיפה, כך שהסעיף ייתן מענה גם למצב השלישי, ולפיכך לעובד כאמור לא תבוצע הפחתת משכורת כפולה. כן מוצע לתקן את כותרת השוליים כך שתאיים להוראות הסעיף בנוסחו המוצע.

לשנות את ההפחתה המתחייבת לפי החוק גם לעניין החלק בתקופה הקובעת הראשונה שמיום תחילתה עד יום כניסתו לתוקף של התיקון המוצע.

סעיף 2 מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק העוסק בהפחתת משכורת לעובד או בעל תפקיד שמשכורתו נקבעת לפי משכורתו של עובד או בעל תפקיד אחר. הרישה לסעיף 6 לחוק עוסקת בשלושה מצבים: (1) עובד שמשכורתו, כולה או חלקה, נקבעת לפי משכורת של בעל תפקיד, שהופחתה משכורתו לפי חוק זה; (2) בעל תפקיד שמשכורתו, כולה או חלקה, נקבעת לפי משכורת של בעל תפקיד אחר, שהופחתה משכורתו לפי חוק זה; (3) או עובד שמשכורתו, כולה או חלקה, נקבעת לפי משכורת של עובד אחר, שהופחתה משכורתו לפי חוק זה.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 86.